

Fls.

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Destruição, Subtração Ou Ocultação de Cadáver (Art. 211 - Cp)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Réu: LUCAS DE SOUZA FREITAS

Réu: RONNY BATALHA FERNANDES

Registro de Ocorrência 951-00552/2024 03/12/2024 79ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em 08/01/2025

Decisão

Trata-se de denúncia oferecida pelo órgão de execução do Ministério Público, através da qual imputou ao investigado LUCAS DE SOUZA FREITAS, as condutas típicas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, ambos do Código Penal e ao investigado RONNY BATALHA FERNANDES, as condutas típicas descritas nos artigos 121, §2º, IV, na forma do 29, e 211, todos do Código Penal.

Após um cuidadoso exame dos autos do inquérito policial que serviram de lastro à inicial, verifica-se a presença de todas as condições necessárias à deflagração da ação penal, com especial relevo para a justa causa.

Portanto, RECEBO A DENÚNCIA, posto que preenchidos os requisitos contidos no art. 41 do CPP.

Cuida-se, ainda, de requerimento ministerial pela prisão preventiva dos acusados LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES, às fls. 50/52.

Compulsando os autos, infere-se que a decretação da custódia cautelar dos acusados afigura-se necessária porque o delito contra a vida a eles atribuído é daqueles que justifica a segregação cautelar em razão de sua repercussão no caso concreto, em face da efetiva intranquilidade coletiva gerada no seio da comunidade, além da inquestionável lesão à Ordem Pública e à Paz Social.

É de se ressaltar que a segregação cautelar se impõe para a garantia de eventual aplicação da lei penal, considerando, em especial, que sequer há, nos autos, qualquer comprovação de que se encontrem vinculados ao distrito da culpa, tampouco comprovante de exercício de labor lícito.

Não bastasse isso, a fim de garantir o regular andamento da instrução criminal, faz-se premente a decretação da custódia preventiva destes acusados, haja vista que o eventual deferimento de sua liberdade poderia acarretar gravames à colheita esmerada de provas para a realização da instrução criminal, sobretudo, diante da possibilidade de virem a influir no depoimento de testemunhas.

Portanto, a decretação da custódia provisória é extremamente importante para assegurar a manutenção da Ordem Pública (periculum in mora), como se infere especialmente da gravidade concreta dos delitos imputados, e para a garantia de eventual aplicação da lei penal.

Como adverte Eugênio Pacelli, "para os fins de prisão preventiva, tem-se entendido que a garantia da ordem pública busca também evitar que se estabeleça um estado de continuidade delitiva", de modo que a segregação preventiva dos acusados

supramencionados, não só garantirá o caráter instrumental da mesma, como forma de assegurar o bom andamento da instrução criminal e assegurar a eventual aplicação da Lei Penal, assim como, por conta do risco de novas investidas criminosas, gerará tranquilidade coletiva no seio da comunidade, visto que o crime teria sido cometido na residência da vítima, que foi surpreendida pelo ataque covarde e repentino dos acusados e em razão de desentendimentos anteriores entre a vítima MARCOS e o denunciado LUCAS, motivados pelo fato deste último ter furtado a residência da vítima.

Por outro lado, de acordo com os elementos probantes produzidos até o momento, há fundadas razões (*fumus boni iuris*) que fazem presumir que os acusados possivelmente sejam autores do delito imputado, haja vista os termos de depoimento e demais provas carreadas nos autos do Inquérito Policial.

Cumpre trazer à colação, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça, que legitima a necessidade de decretação da prisão preventiva, uma vez preenchidos os pressupostos, senão vejamos:

"Ementa. HABEAS CORPUS. Art. 158, § 1º (5 vezes), na forma do art. 71, todos do CP. Extorsão. Falso sequestro. Vítima idosa. Prisão em flagrante. Decretação da preventiva. Pedido de liberdade. Indeferimento. Defesa que persegue a revogação da prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos. Condições pessoais favoráveis. IMPOSSIBILIDADE. Gravidade do delito, audácia e frieza dos acusados. Absolutamente desimportantes as condições teoricamente favoráveis ostentadas por Bárbara e Arthur. Primariedade, residência fixa e atividade laborativa, se é que verdadeiramente a possuem, que não os impediram da prática tão odiosa e covarde contra a vítima idosa e que tampouco servem como garantia de que não se furtarão aos atos processuais futuros. Paciente Bárbara e outro acusado, Thiago, que estão foragidos. Deferimento de liberdade que, nesse momento, configurará uma resposta negativa para a sociedade diante de um crime abominável que se tornou uma prática comum nas grandes cidades. Provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Correta a decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Situação de flagrância da prisão de Arthur, bens arrecadados em poder de Bárbara, depoimentos da vítima e dos policiais envolvidos na investigação que servem de suporte probatório mínimo. *Fumus commissi delicti*. Instrução não iniciada. Réus foragidos ainda não citados. Vítima que precisa sentir-se segura para depor em juízo. Soltura que só contribuiria para a descrença no Poder Judiciário e estimularia a reiteração de condutas criminosas que causam repulsa e indignação no meio social. Não configurado o constrangimento. Correta a decisão de 1ª instância. ORDEM DENEGADA".

(Habeas Corpus nº 0044889-54.2011.8.19.0000 - Des. Leony Maria Grivet Pinho - Julgamento: 11/10/2011 - Segunda Câmara Criminal)

Assim, acolho o requerimento ministerial e considero presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dos acusados, especialmente em prol da Garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, para a garantia da escorreita instrução criminal e para a garantia de eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido vale transcrever:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RÉ DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º INCISOS II, III E IV N/F DO ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EM AUDIÊNCIA O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A RERRATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA DE FORMA A CORRIGIR A MOTIVAÇÃO PARA FAZÊ-LA CONSTAR COMO TORPE EM LUGAR DE FÚTIL, MANTIDOS TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DENÚNCIA, CIENTIFICADA A DEFESA, QUE NÃO SE OPÔS, RECEBIDA A RERRATIFICAÇÃO E DETERMINADA A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL REFERENTE À MOTIVAÇÃO. ADMITIDA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA PARA PRONUNCIAR A RÉ, QUANTO À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (COMETIDO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) E IV (EMPREGO DE FOGO), NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PARA QUE SEJA SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA NOS TERMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DE PASTA

138. A MATERIALIDADE SE DEPREENDE DO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE PASTA 08, BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO DE PASTA 61 E PROVA ORAL CONSTANTE DOS AUTOS. OS INDÍCIOS DE AUTORIA DECORREM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. A DEFESA REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. A CUSTÓDIA CAUTELAR FOI MANTIDA COM FUNDAMENTO NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NO CASO EM QUESTÃO, VERIFICA-SE QUE A MEDIDA FOI TOMADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO E PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COM EFEITO, CONSTA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA ACUSADA, VEZ QUE SE IMPUTA À MESMA A PRÁTICA DO DELITO, PODENDO SUA LIBERDADE POR EM RISCO A ORDEM PÚBLICA. REGISTRE-SE QUE ACOMPANHO O ENTENDIMENTO DE QUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO MOTIVO DA PRESERVAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE OU NO CASO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVE RESIDIR NA AUDÁCIA CRIMINOSA, NA HABITUALIDADE DE VIOLAÇÃO DA LEI PENAL E NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, SERVINDO PARA A PREVENÇÃO DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS. NO CASO EM TELA, ENTENDEU A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE A PRISÃO CAUTELAR DEVERIA SER DECRETADA UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, RESSALTANDO-SE QUE A SOLTURA DA RÉ REPRESENTARIA RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA. ORA, A NATUREZA DO CRIME E A MECÂNICA DELITIVA DEIXAM EVIDENTE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, JÁ QUE A LIBERDADE APRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO"

(Recurso em Sentido Estrito nº 0014174-42.2019.8.19.0002 - Des. Siro Darlan de Oliveira - data de julgamento: 12/12/2019 - Terceira Câmara Criminal) Grifo nosso.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES. Expeçam-se os respectivos mandados.

Visando a dar efetivo cumprimento aos termos da Resolução 137, CNJ, fixo o prazo do cumprimento do Mandado de Prisão em 20 (vinte) anos, na forma do artigo 109, I, c/c art. 111, I, ambos do Código Penal.

Atenda-se à cota ministerial. Venha a FAC dos acusados.

Citem-se e intemem-se os réus para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Caso os réus, citados, não apresentem defesas preliminares, intemem-se para informarem se desejam ser assistidos pela Defensoria Pública, no prazo de 5 dias, advertindo-os de que seu silêncio será interpretado como concordância.

Complete o cartório a autuação eletrônica do feito, de forma a permitir a confecção dos mandados.

Niterói, 08/01/2025.

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em ____/____/____



Código de Autenticação: **4GKJ.9LNR.17D9.QD54**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

